الإبـداع في الذّبّ

عن مختصر أبي شجاع

تأليف

د. محمود محمد الشبلي

أبو عبد الباري الصومالي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،،،

فهذه سطور مختصرة وجيزة في بحث المسائل المنتقدة على مختصر القاضي أبي شجاع في الفقه الشافعي، والذي سماه:"الغاية التقريب"، واشتهر بين أهل العلم وطلابه، وصار جزء من منهج التفقه في المذهب الشافعي، يتلقاه الطالب المبتدئ من مشايخ الفقه حتى يترقى بعده في سُلَّم تعلُّم الفقه الشافعي.

وهذا المختصر على وجازته كثير الأبواب والتصنيف، وقد اشتمل على جمل مهمة كثيرة في الفقه تناسب المبتدئ، وضعه مؤلفه بعناية وتمحيص شديد.

ولما كان هذا المختصر بهذه المنزلة الرفيعة في المذهب، وكان وضعه سبق التحرير الذي قام به الرافعي وأكمله النووي، ظهرت فيه مسائل عدة خالفت ما اعتمده هؤلاء المتأخرون.

ولما كان القاضي أبو شجاع من أئمة الفقه، وله من الاختيارات كغيره من أئمة المذهب، وكانت الكثير من المسائل خلافية، كان جائزا أن يختار بعض المسائل وتكون ضعيفة عند التمحيص، وقد يكون اختياره هو الصواب الموافق لنصوص الشافعي رحمه الله تعالى.

وقد وقفت منذ سنوات على كتاب للشيخ أبي مصطفى البغدادي جمع فيه المسائل الضعيفة في مختصر القاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى، وبلغت ثمانية وعشرين مسألة، وجُلُّ اعتماده في ذلك على ابن القاسم والباجوري، ولم يذكر منهجه في الاعتماد عليهما، والذي يبدو أنه لم يقم بتتبع هذه المسائل، والرجوع إلى نصوص الشافعي ومصادر المسائل، وهو الذي كان ينبغي أن يفعله في انتقاد عالم فقيه تُلقّى كتابُه بالقبول بين أهل العلم وطلبته.

وقد كانت تمر بي المسألة من المسائل التي ضعفها بين الحين والآخر، وأقف على بعض ما قيل فيها مع نصوص الشافعي، لا سيما في كتابي "بغية المحتاج إلى مواطن الاختلاف بين الأم والمنهاج"، فعزمت على مراجعة

هذه المسائل وجمع أهمّ ما قيل فيها، ثم بيان الراجح فيها، ما ينبغي أن يكون المعتمد في المذهب.

منهجي في الترجيح والدراسة

اعتمدت في البحث والترجيح على القواعد التالية:

القاعدة الأولى: نصوص الشافعي

أهم أدلة الترجيح هو البحث عن نصوص الشافعي في كتبه المتوفرة كالأم، ومختصر المزني، ومختصر البويطي، وما رواه البيهقي في المعرفة وغيره من كتبه، وكذلك ما نسبه إليه غيرهم من أئمة المذهب كابن المنذر والبغوي وغيرهما، فمتى وجدت نصا للشافعي في حكم المسألة جعلته المعتمد.

وقد جعلت العمدة على الجديد للشافعي، والقديم الذي لم يأت عنه ما يخالفه، وأما قديم جاء عن الشافعي في الجديد ما يخالفه فلم أعتبر به، لأن الشافعي رجع عنه، وترجيحه إنما هو اجتهاد ممن رجحه، والعمدة في المذهب قول إمامه.

وهذا في أغلب مسائل هذا الكتاب، كما ستراه في ثنايا البحث.

وإذا لم أجد للشافعي نصا صريحا، ووجدت له نصا في تعليق القول على صحة الخبر، بحثت عن صحة ذلك الخبر، فإذا صحّ أخذته، وعزوته إليه لأمرين:

الأول: قاعدة الشافعي التي قال فيها إن الحديث إذا صح فهوم مذهبه.

الثاني: تعليقه القول على صحة الخبر المعين.

القاعدة الثانية: قول الأكثرين

وإذا لم أجد نصا للشافعي، أو تعارضت نصوصه، بحثت عن قول الأكثرين من أئمة المذهب، فجعلته المعتمد، لأن الترجيح بالكثرة صنيع كثير من أئمة المذهب، لاجرم كانت هذه القاعدة هي المرتبة الثانية في هذا الكتاب.

القاعدة الثالثة:: ظهور دليل القول

وإذا لم أجد شيئا مما ذكرت، أو اختلف الناقلون لقول الجمهور من الأصحاب، رجعت لدليل المسألة وظهور دلالته، فإذا تبين لي ذلك جعلته الراجح المعتمد، لأن المعروف عن إمام المذهب وأئمته الرجوع للدليل، ولهذا اختار كثير منهم قولا في المسألة لما رآه من موافقته للدليل، وهو كثير

في صنيعهم، ومن الأمثلة في ذلك اختيارات النووي التي ضمن بعضها كتابه "منهاج الطالبين" مع أنها مخالفة لما عليه الجمهور، لكنه رجحه للدليل، وإن لم يذكر ذلك في مقدمة المنهاج.

القاعدة الرابعة: حمل المشترك على معانيه

اللفظ المشترك بين معاني مختلفة على نوعين:

الأول: أن تكون المعاني متنافية، فهذا لابد فيه من الترجيح، إذ لا يمكن اجتماع المعاني المتنافية في لفظ واحد.

الثاني: أن تكون غير متنافية، فهذه يجوز حمل اللفظ عليها جميعا عند الشافعي، ما لم يكن هناك مانع من قرينة، أو دليل خارجي يمنع ذلك[1].

وعليه فإذا احتمل نص للشافعي معاني غير متنافية، ولم أجد ما يرجح بعض المعاني على بعض، ولا مانعا من بعض المعاني، حملت اللفظ على كل معانيه، جريا على قاعدة الشافعي في حمل المشترك على معانيه التي لا تنافي

[1] راجع تفصيل الكلام في البحر المحيط للزركشي (2/384) وما بعدها.

بينها، وهي على هذه الحال من باب جعل اللفظ المشترك كالعموم، ومعاملته في الدلالة كاللفظ العام.

القاعدة الخامسة: الأخذ بالأحوط

وآخذ بالأحوط عند الحاجة وأرجح به، لأمرين:

الأول: أن هذا من منهج الشافعي، فإنه قد يحكي الخلاف، ثم يرجح ويختار قولا لكونه الأحوط، ويصرح بذلك.

الثاني: أن النصوص الشرعية دلت على قاعدة الاحتياط، لاسيما في العبادات والمحرمات، وليس هنا موضع تتبعها وتفصيلها.

واعلم أن الاحتياط لا يقتضي الإيجاب والتحريم، وإنما يؤخذ به في الكراهة وخلاف الأولى وربما الاستحباب، ولهذا فهو مؤخر على بقية القواعد المذكورة في هذه المقدمة.

القاعدة السادسة: عدم الخروج عن قول الجميع

قد يختلف فقهاء المذهب في مسألة على قولين أو أقوال، وقد يكون السبب في تفسير كلام الشافعي، فينحصر المذهب في هذين القولين أو الأقوال،

ولا يسع الخروج عنها، وهذه أشبه بإحداث القول الثالث فيما جرى الخلاف فيه على قولين، ولهذا وجدنا الشافعي يترك العمل بالحديث إذا خالفه الإجماع، أو لم يعرف من عمل به.

القاعدة السابعة: التوقف

وإذا لم أجد شيئا مما تقدم، أو تعارضت، توقفت عن الترجيح، وذكرت الأقوال والاختيارات المختلفة منسوبة لأصحابها ومصادرها، وذلك أن الترجيح لابد له من قاعدة يرجع إليه، وينضبط به، فإذا لم توجد القاعدة كان ترجيحا بلا مرجح.

هذه أهمّ القواعد التي ابتبعتها في هذا الكتاب، ودراسة مسائل المختصر التي ضعفت، فكانت النتيجة أن القاضي أبا شجاع مصيب في أكثر المسائل، والمعترض مصيب في بعضها.

د. محمود محمد الشبلي

أبو عبد الباري الصومالي

كتاب الطهارة

1. قال القاضي أبو شجاع: " ولا يستقبل الشمس والقمر، ولا يستدبرهما".

ذكر المعترض أن الباجوري ذكر أن كراهة الاستدبار غير معتمدة.

قال أبو عبد الباري:

ما ذكره القاضي أبو شجاع هنا موافق لقول الغزالي في الوجيز (ص 124): " ولا يحاذي بها الشمس، والقمر، والقبلة، استقبالا، واستدبارا"، وتبعه القزويني في الحاوي الصغير (ص 128) فقال: " ولا يحاذي بالفرج القبلة"، وهذه العبارة شاملة للاستقبال والاستدبار كما قال الرافعي في فتح العزيز (138/1).

وصححه الرافعي وقال: " حكاه في البيان عن الصيمري، ورأيته في الشافي لأبي العباس الجرجاني، وفي الخبر ما يدل عليه"، وجزم به في "التذنيب"(ص 663)، وفي الإقناع للخطيب (58/1): " وهذا ما جرى عليه ابن المقري في روضه".

والكراهة هي اختيار ابن الصلاح من حيث النظر، فإنه قال في شرح مشكل الوسيط (169/1): " فثبتت الكراهة بما فيه من الإفحاش، وإن لم يثبت فيه حديث".

قال أبو عبد الباري:

وهذا الذي قالوه ضعيف مخالف لظاهر كلام الشافعي، حتى قال ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط (168/1): "ما في "الشافي" لأبي العباس الجرجاني من التسوية بين استقبال الشمس واستدبارها في الكراهة غير معروف".

وصحح النووي في "شرح المهذب" (2/ 114) عدم الكراهة، وأنه الذي قطع به الجمهور، وقال في "التحقيق" (ص 84): " لا أصل لها".

وأما الشافعي فقد روى في اختلاف الحديث (ص 164) حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي نهى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا"، ثم قال: " كان القوم عرباً، إنما عامة مذاهبهم في الصحارى، وكثير من مذاهبهم لا حش فيها يسترهم، فكان الذاهب لحاجته إذا استقبل القبلة

أو استدبرها استقبل المصلى بفرجه أو استدبره، ولم يكن عليهم ضرورة في أن يشرقوا أو يغربوا، فأمروا بذلك".

وظاهر كلام الشافعي هنا جواز التشريق والتغريب عند قضاء الحاجة، وهو الموافق لظاهر حديث أبي أيوب في البخاري (رقم 394) ومسلم (رقم 264).

وأما الحديث الذي أشار إليه الرافعي بقوله (والخبر يدل عليه) فهو ما رواه الحكيم الترمذي في كتاب "المناهي" أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس، ونهى أن يبول وفرجه باد للقمر"، ولا يصح[2].

والخلاصة: أن المؤاخذة في موضعها، وأن هذه المسألة ليست معتمدة في المذهب.

2. وقال القاضي أبو شجاع: وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية، وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة".

---

(2) قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير (1/180 ط. قرطبة): " مداره على عباد بن كثير، وهو حديث باطل لا أصل له، بل هو من اختلاق عبّاد".

ذكر المعترض أن الباجوري قال: إن ذكر "إزالة النجاسة" في فرائض الغسل غير معتمدة على طريقة النووي، وإنما هي معدودة على طريقة الرافعي، وهي ضعيفة.

قال أبو عبد الباري:

ذكر الرافعي في الشرح الكبير (190/1 ط. العلمية) أن من على بدنه نجاسة، لو اقتصر على الاغتسال أو الوضوء، وزالت تلك النجاسة طهر المحل، وهل يرتفع الحدث فيه، وجهان: حكاهما في المعتمد وغيره".

ثم ذكر أن ظاهر المذهب أن الحدث لا يرتفع إذا كان على بدنه نجاسة حتى يغسل النجاسة أولا، ثم يغسل الموضع عن الحدث".

ونقل الرافعي عن كثير من أصحابنا أنهم قالوا: واجبات الغسل ثلاثة: غسل النجاسة إن كانت على البدن، والنية، وإيصال الماء إلى الشعر والبشرة".

وممن قال بذلك الشيرازي في المهذب (64/1) قال في صفة الغسل: "والواجب من ذلك ثلاثة أشياء: النية، وإزالة النجاسة إن كانت، وافاضة الماء علي البشرة الظاهرة ".

وقال النووي في شرح المهذب (183/2): " فكذا قاله شيخه القاضي أبو الطيب، والماوردي في الإقناع، والمحاملي في المقنع، وابن الصباغ، والجرجاني في التحرير، والشاشي، والشيخ نصر، وآخرون".

وأما النووي فطريقته أنه يطهر عن الحدث والنجس معا، كما قال في الروضة (88/1): " قلت: الأصح أنه يطهر عن الحدث أيضا، وقد تقدم".

قال النووي في المجموع (183/2): " ولم يعد الأكثرون إزالة النجاسة من واجبات الغسل، وأنكر الرافعي وغيره جعلها من واجب الغسل، قالوا: لأن الوضوء والغسل سواء، ولم يعد أحد إزالة النجاسة من أركان الوضوء".

ثم عقَّب ذلك بقوله:" لكن يقال إزالة النجاسة شرط لصحة الوضوء والغسل، وشرط الشئ لا يعد منه، كالطهارة وستر العورة، لا يعدان من أركان الصلاة.

قلت –أي النووي-: وكلام المصنف وموافقيه صحيح، ومرادهم لا يصح الغسل وتباح الصلاة به الا بهذه الثالثة، وهكذا يقال في الوضوء".

قال أبو عبد الباري:

يتلخص من هذا البحث أن الخطب سهل، وأن الكل متفقون على عدم صحة الغسل المبيح للصلاة إلا بهذه الثلاثة، ويبقى البحث في كون إزالة النجاسة شرطا، أو ركنا، والتساهل في التعبير بالركن عن الشرط والعكس مشهور عند الفقهاء، **والمعتمد** كونها شرطا، ويرجحه أنه قول الأكثرين كما قال النووي والله أعلم.

3. وقال القاضي أبو شجاع: "وللمبيت بمزدلفة".

ذكر المعترض أن الباجوري ذكر أن استحباب الغسل للمبيت بمزدلفة غير معتمد، لقربه من غسل يوم عرفة، قال: وكذا كلٌّ غسلين تقاربا.

قال أبو عبد الباري:

ما ذكره القاضي أبو شجاع هنا من استحباب الغسل للمبيت بمزدلفة هوالصواب في المذهب على قول الشافعي وجماهير الأصحاب.

قال الشافعي في الأم (160/2): " أستحب الغسل للدخول في الإهلال، ولدخول مكة، وللوقوف عشية عرفة، وللوقوف بمزدلفة".

وفي مختصر البويطي (ص 589):" وأحب له أن يغتسل لرمي الجمار، والوقوف بعرفة والمزدلفة".

وصرح به الشيرازي في المهذب (374/1) والغزالي في الوسيط (634/2) والنووي في المنهاج (466/1 ط. الحداد) وغيرهم.

وقال النووي في شرح المهذب (213/7-214):"وهكذا قال جماهير الأصحاب في هذا الغسل إنه للوقوف بالمزدلفة، ونقله عن الأم، وكذا رأيته في الأم صريحا".

وأما قوله بعد هذا:" وخالفهم المحاملي في كتبه الثلاثة: المجموع، والتجريد، والمقنع، وأبو الفتح سليم الرازي في الكفاية، والشيخ نصر المقدسي في الكافي، فقالوا: الغسل للمبيت بالمزدلفة، ولم يذكروا الغسل للوقوف بالمزدلفة، بل جعلوا الغسل السابع هو: الغسل للمبيت بها، والصواب الأول، لأن المبيت بها ليس فيه اجتماع، فلا يحتاج إلى غسل، بخلاف الوقوف، فالصواب أن الغسل السابع للوقوف بالمزدلفة، وأنه لا يشرع للمبيت بها".

فهذا من النووي مبني على التفريق بين المبيت والوقوف بالمزدلفة، وليس كذلك، بل هما واحد، عبَّر عنه بعضهم بالوقوف، وبعضهم بالمبيت، فهو اختلاف عبارة فقط.

وقد جزم النووي استحباب الغسل بالمزدلفة مطلقا فقال في المناسك (ص 364): " ويستحب أن يغتسل في مزدلفة بالليل للوقوف بالمشعر الحرام، وللعيد، ولما فيها من الاجتماع".

قال الماوردي في الحاوي (4/177): " أما المبيت بمزدلفة فنسك، وليس بركن، وهو قول الأكثرين".

وقال الشيرازي في المهذب (1/431): " وهل يجب المبيت بمزدلفة أم لا؟ فيه قولان:

أحدهما: يجب، لأنه نسك مقصود في موضع، فكان واجباً كالرمي.

والثاني: أنه سنة، لأنه مبيت، فكان سنة كالمبيت بمنى ليلة عرفة".

وقال النووي في المنهاج (1/487 ط. الحداد): "ويبيتون بمزدلفة"، ولم يذكر الوقوف بها، واكتفى بذلك عن الوقوف، فدل على أنهما بمعنى.

وعبارة الإمام في النهاية تشمل المعنيين، فإنه قال في الأغسال المسنونة (530/2): " والغسل لمزدلفة ".

4. وقال القاضي أبو شجاع: " وللطواف ".

ذكر المعترض أن الباجوري قال: إن الراجح عدم استحباب الغسل للطواف، لأن وقته موسع، ولا يجتمع الناس فيه.

قال أبو عبد الباري:

ما ذكره القاضي أبو شجاع هنا من استحباب الغسل للطواف، جزم به غير واحد من أئمة المذهب.

قال الشيرازي في التنبيه (ص 20): " والغسل للطواف ".

وقال ابن الرفعة في الكفاية (14/2، 15): " حكى القاضي أبو الطيب: أن الغسل لطواف القدوم، منصوص عليه في القديم دون الجديد، وكذا الغسل لطواف الوداع، وقد أحسن في "المرشد" فقال: إن طواف الوداع، وطواف الزيارة يغتسل له؛ إن ازدحم الناس؛ كما يرشد إليه تعليله في الجديد ".

وذكر البغوي في التهذيب (336/1) أن الغسل لطواف الزيارة، وطواف الوداع منصوص في القديم.

وإذا ثبت أن الشافعي نص عليه في القديم، ولم يأت عنه نص يخالفه في الجديد، فهو مذهبه، لأنه لم يرجع عنه، وإنما يقال بالرجوع فيما إذا نص على خلافه قوله في القديم.

قال النووي في شرح المهذب (68/1):" واعلم أن قولهم: القديم ليس مذهبا للشافعي، أو مرجوعا عنه، أو لا فتوى عليه، المراد به: قديم نص في الجديد على خلافه، أما قديم لم يخالفه في الجديد، أو لم يتعرض لتلك المسألة في الجديد، فهو مذهب الشافعي واعتقاده، ويعمل به، ويفتى عليه، فإنه قاله ولم يرجع عنه".

كتاب الصلاة

5. وقال القاضي أبو شجاع:" والمغرب، ووقتها واحد، وهو غروب الشمس، وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ، ويستر العورة، ويقيم الصلاة، ويصلي خمس ركعات".

ذكر المعترض أن ابن القاسم الغزي ذكر في حاشيته أن هذا هو القول الجديد للشافعي، وأن الراجح هو القديم ورجحه النووي، وهو أن وقت المغرب حتى مغيب الشفق الأحمر.

وذكر عن الباجوري أيضا أنه القول الجديد في "الإملاء" للشافعي، وأنه علق القول به على صحة الحديث، وهو صحيح.

قال أبو عبد الباري:

ما ذكره القاضي أبو شجاع هو نص الشافعي في الأم ومختصر المزني والبويطي أيضا.

قال الشافعي في الأم (92/1):" لا وقت للمغرب إلا واحد وذلك حين تجب الشمس وذلك بين في حديث إمامة جبريل النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي غيره" ثم ذكر الحديث، ثم حكى الشافعي عن غيره أنه قد يدوم حتى صلاة العشاء فقال:" وقد قيل: لا تفوت حتى يدخل أول وقت صلاة

العشاء"، ثم رد عليه فقال:" لا أقيس شيئا من المواقيت على غيره وهي على الأصل والأصل حديث إمامة جبريل النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا ما جاء فيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- خاصة دلالة، أو قاله عامة العلماء لم يختلفوا فيه".

وفي مختصر المزني (79/1 ط. الداغستاني):" فإذا غربت الشمس فهو وقت المغرب والأذان، ولا وقت للمغرب إلا وقت واحد".

وفي البويطي (ص 115):" ووقت صلاة المغرب: غيبوبة الشمس، وقتا واحدا لا تؤخر عنه".

هذه نصوص الشافعي في كتبه الجديدة، وما استدل به من النقل لا النظر والقياس، لا جرم كان هذا مذهبه **المعتمد**، وهو اختيار جمهور أصحابه كما قال النووي في شرح المهذب (30/3):" صحح جمهور الأصحاب القول الجديد، وهو أنه ليس لها إلا وقت واحد".

اعتراضان وجوابهما

الاعتراض الأول: ما نقل عنه من القديم، والجواب عنه من وجهين:

الوجه الأول: أن في صحة القديم عن الشافعي نظر، فقد نازع فيه غير واحد، وأنكروا أن يكون للشافعي قول قديم يخالف ذلك.

قال الماوردي في الحاوي (2/19-20): " وقد حكاه أبو ثور عن الشافعي في القديم، فمن أصحابنا من خرجه قولا ثانيا، وأنكره جمهورهم أن يكون قولا محكيا عنه؛ لأن الزعفراني وهو أثبت أصحاب القديم، حكى عنه للمغرب وقتا واحدا".

وفي البيان للعمراني (2/28): " وقال الشيخ أبو حامد: لا يعرف هذا للشافعي".

وقال ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط (2/15-15) في القول الجديد: " هو المعتمد المعروف عند جماهير أئمة المذهب، والمشهور عن صاحب المذهب، حتى قال الشيخ أبو حامد "إنه لا يعرف غيره عن الشافعي".

ويؤيد ذلك أن البيهقي ذكر في المعرفة (2/196) رواية الشافعي لحديث وقت صلاة المغرب في القديم من طريقين مرسلين، وحكى ألفاظ

الروايات، وكلها على أن للمغرب وقتا واحدا، ولو كان فيه خلاف المشهور عنه لذكره كما ذكر تعليقه في الإملاء كما سيأتي.

والوجه الثاني: أن القديم – إن ثب – لا ينسب للشافعي، ومن اختاره فإنما أداه إليه اجتهاده، والأصل في المذهب قول إمام المذهب، فكيف إذا أخذه الجمهور.

قال النووي في المجموع (1/66، 67):" كل مسألة فيها قولان للشافعي رحمه الله قديم وجديد، فالجديد هو الصحيح، وعليه العمل، لأن القديم مرجوع عنه".

ثم ذكر ما استثناه بعضهم من مسائل رجحوا فيها القديم، واختلافهم فيها.

ثم قال:" ثم إن أصحابنا أفتوا بهذه المسائل من القديم مع أن الشافعي رجع عنه، فلم يبق مذهبا له ،هذا هو الصواب الذي قاله المحققون، وجزم به المتقنون من أصحابنا وغيرهم".

وقد سبقه إلى ذلك ابن الصلاح في فتاويه (1/67) وأدب المفتي والمستفتي (ص 128).

الاعتراض الثاني: ما نقل عنه من التعليق في الإملاء.

فإن قيل: ذكر البيهقي في المعرفة (196/2) أن الشافعي علق القول بامتداد وقت المغرب إلى غيبوبة الشفق على صحة الخبر في " الإملاء" وأنه قال:" وذهب غيرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في وقتين، ولو كان ثبت لقلنا به، إن شاء الله تعالى"، والإملاء من كتبه الجديدة، وقد صحت الأخبار في ذلك.

فالجواب من وجهين:

الوجه الأول: أن المعمول به في المذهب نسبة ما صرح وجزم به إليه، لا ما علق القول به على صحة الخبر، والنظائر في هذا كثيرة، فلا تكون هذه المسألة شاذة عن أخواتها.

الوجه الثاني: أن الاسترواح بقاعدة الشافعي في أن الحديث مذهبه وقد صح لا يستقيم هنا، لأن الشافعي احتج في الأم بحديث صحيح، وإنما قد يستقيم إذا لم يكن في المسألة إلا حديث توقف الشافعي في صحته، وعلق الحكم على ثبوته.

ولهذا قال الخطابي في معالم السنن (125/1): " واختلفوا في آخر وقتها، فقال مالك والأوزاعي والشافعي: لا وقت للمغرب إلاّ وقت واحد، قولاً بظاهر الحديث، حديث ابن عباس".

يريد به ما رواه أبو داود وغيره من حديث ابن عباس في صلاة جبريل وفيه: " وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم " بهذا اللفظ في اليومين.

وقال الخطابي في المعالم (123/1): "وقد اعتمد الشافعي هذا الحديث، وعول عليه في بيان مواقيت الصلاة، إذ كان قد وقع به القصد إلى بيان أمر الصلاة في أول زمان الشرع".

وبهذا التقرير يتبين أن **المعتمد** في المذهب هو ما ذكره القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى، وأن ما خالفه قد يكون أرجح لدليله، لا لكونه معتمد المذهب.

6. وقال القاضي أبو شجاع: " ونية الخروج من الصلاة".

ذكر المعترض أن ابن القاسم والبارجوري ذكرا في حاشيتيهما أن هذا وجه مرجوح، وذكرا: أن الأصح أن هذا ليس من أركان الصلاة، قياسا على سائر العبادات.

قال أبو عبد الباري:

ما ذكره القاضي أبو شجاع من أن نية الخروج من الصلاة ركن، هو ظاهر نص الشافعي في البويطي، وقول الجمهور من أصحابنا.

أما الشاقعي: فقال في البويطي (ص 301 ط. القره داغي) ولفظه: "ومن كان خلف الإمام، فإذا فرغ الإمام من سلامه سلّم عن يمينه وعن شماله، ينوي بذلك الخروج من الصلاة، وفي الثانية الرد على الإمام".

فقوله (ينوي بذلك الخروج من الصلاة) يدل على أن نيّة الخروج واجبة في السلام، وهو المطلوب.

وأما أنه قول الجمهور فقال الماوردي في الحاوي (2/146-147): "الظاهر من مذهب الشافعي، وهو قول جمهور أصحابنا: وجوب النية في السلام، وأنه لا يصح الخروج من الصلاة حتى يقترن بسلام الخروج منها".

وقال الروياني في البحر (2/74) قال عامة أصحابنا: هي واجبة، وهو ظاهر نص الشافعي في البويطيّ، فإنّه قال: ينوي بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة".

وقال العمراني في البيان (2/248): "وفي نية الخروج وجهان:

أحدهما: وهو قول أكثر أصحابنا، وهو ظاهر النص: أنها واجبة؛ لأنه ذكر في أحد طرفي الصلاة، فوجبت مقارنة النية له، كتكبيرة الإحرام".

وقال النووي في شرح المهذب (514/3): "والصحيح الذي عليه الأكثرون أنها فرض".

ومنهم المحاملي في اللباب (ص 99) والشيرازي في التنبيه (ص 33) والمهذب (150/1) وغيرهما.

وقال ابن الرفعة في الكفاية (268/3): " وهذا ما يحكي عن نصه في "البويطي"؛ ولأجله ادعى الماوردي أنه الظاهر من مذهب الشافعي، وغيره قال: إنه المذهب".

وهذا هو **المعتمد** الراجح، وخلافه هو الوجه المرجوح على الصحيح.

7. وقال القاضي أبو شجاع في صلاة الجماعة:" وصلاة الجماعة سنة مؤكدة".

ذكر الباجوري أن ابن القاسم والبارجوري ذكرا في حاشيتيهما أن هذا هو قول الرافعي، وأن الأصح عند النووي أنه فرض كفاية.

قال أبو عبد الباري:

ما اعتمده القاضي أبو شجاع، هو ما صححه الشيرازي في التنبيه (ص 37) والقاضي حسين في التعليقة (2/1009)، والبغوي في التهذيب (2/57، 245) والغزالي في الوسيط (2/221) والرافعي في الشرح الكبير (2/141) وابن الملقن في التذكرة (ص 35) وابن رسلان في منظومة الزبد، وآخرون.

واختلف في قول جمهور الأصحاب على قولين:

الأول: أنه سنة، قاله الماوردي في الحاوي الكبير (2/297) وابن الرفعة في الكفاية (3/520).

الثاني: أنه فرض كفاية، قاله الشاشي في الحلية (2/183) والخطابي في معالم السنن (1/160) والعمراني في البيان (2/261) والنووي في شرح المهذب (4/184-185).

والمقصود: أن اختيار الجمهور مما تنازع فيه الأصحاب، وما تقتضيه الأدلة الصحيحة ودلالتها من مسائل النزاع المشهورة أيضا.

وأما نصوص الشافعي فالأقرب إلى ظاهرها أنها فرض عين على القادر في الحضر والسفر، وهو نصه الذي أشار إليه العمراني والنووي في الإمامة من الأم، وهو أيضا في مختصر المزني.

قال في الأم (1/180، 181) ومختصر المزني (1/125): " لا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر ".

وقال في الأم أيضا (1/179): " فأشبه ما وصفت من الكتاب والسنة، أن لا يحل ترك أن يصلي كل مكتوبة في جماعة، حتى لا يخلوا جماعة مقيمون ولا مسافرون من أن تصلى فيهم صلاة الجماعة ".

وهذه صفة فروض الأعيان، وإذا كان يوجبها على الجماعة المسافرين، فأولى أن يوجبها على المقيمين، وإنما اختلف الأصحاب في تأويل كلام الإمام، فتأول بعضهم على فرض الكفاية، وبعضهم على تأكيد الاستحباب، ومن قال بأن كلامه دليل على فرض العين أقرب لظاهره كما قال ابن خزيمة في صحيحه (2/368) وابن المنذر في الأوسط (4/137) والخطابي في معالم السنن (1/160) والمنذري في الترغيب والترهيب (1/168)، وهو

ظاهر صنيع البيهقي في المعرفة (100/4) وابن حبان كما في فتح الباري (126/2)، وقد نقلت أقوالهم في "بغية المحتاج".

وبناء على ما تقدم فالمعتمد في مذهب الشافعي أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان خلافا لما ذكره القاضي أبو شجاع، ولما قاله المعترض.

8. وقال القاضي أبو شجاع في صلاة الكسوف:" وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود".

ذكر المعترض أن ابن القاسم والبارجوري ذكرا في حاشيتيهما أن هذا وجه مرجوح، وأن الراجح استحباب إطالة التسبيح في السجود أيضا.

قال أبو عبد الباري:

ما ذكره القاضي أبو شجاع، هو المعروف في نقل المذهب، وقد صرح به غير واحد من الأئمة، منهم الشيرازي في المهذب، والغزالي في الوسيط، وغيرهما، والقول بتطويل السجود في صلاة الكسوف معروف عن أبي العباس بن سريج.

قال الشيرازي في المهذب (229/1):" ثم يسجد كما يسجد في غيرها، وقال أبو العباس: يطيل السجود، كما يطيل الركوع، وليس

بشيء، لأن الشافعي لم يذكر ذلك، ولا نقل ذلك في خبر، ولو كان قد أطال لنقل كما نقل في القراءة والركوع".

وقال الغزالي في الوسيط (342/2):" وأما السجدات فلا يطولها، ونقل البويطي عنه أنها على قدر الركوع الذي قبله".

وقال ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط (370/2):" وذلك هو المشهور في نقل المذهب، والقول بتطويلها ينسب إلى أبي العباس ابن سريج".

وقال الشاشي في الحلية (267/2):" قال أبو العباس ابن سريج: يطيل السجود، ولم يذكره الشيخ أبو نصر ولا غيره، وقال الشيخ الإمام أبو إسحاق: والأول أصح".

وقال علاء الدين العطار في العدة في شرح العمدة (730/2):" وظاهر مذهب مالك والشافعي أنه لا يطوله، بل يقتصر على قدره في سائر الصلوات، وبه قال جمهور أصحاب الشافعي".

قال أبو عبد الباري:

ذكر بعضهم أن الشافعي نص في البويطي على أنها على قدر الركوع قبله، أي الركوع الثاني، ومعناه أنه يطيل السجود، وعن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي أن الشافعي لم يذكر التطويل.

وقد اختلف في لفظ الشافعي في البويطي، فذكر ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط (367/2) عن الجامع لمنصوصات الشافعي أن فيها : " ثم يخرُّ ساجداً، فيسجد سجدتين، يقيم في كل سجدة نحواً مما أقام في ركوعه".

ونقله علاء الدين العطار في شرح العمدة، وفيه:" ثم خر ساجدًا، فسجد سجدتين تامتين طويلتين، يقيم في كل سجدة نحوًا مما أقام في ركوعه".

فزاد:" تامتين طويلتين " .

وهذا النقل موافق لما في تحقيق أيمن بن ناصر بن نايف السلايمة لمختصر البويطي (ص188)، وهكذا نقله الروياني في البحر (486/2) والنووي في شرح المهذب (49/5) والإسنوي في المهمات (442/3).

وأما في نسخة الأستاذ الدكتور علي محي الدين القره داغي (ص199) ففيها: " ثم يرفع فيسجد، ثم يقوم في الركعة الثانية ... ثم يرفع فيسجد".

وليس في هذه النسخة إلا أنه يسجد، وما في هذه النسخة موافق لما في مختصر المزني عن الشافعي (185/1 ط. الداغستاني) وفيه:" ثم يرفع فيسجد سجدتين، ثم يقوم في الركعة الثانية فيقرأ بأم القرآن وقدر مائة وخمسين آية من البقرة، ثم يركع بقدر قراءة سبعين آية من البقرة، ثم يرفع فيقرأ بأم القرآن وقدر مائة آية من البقرة، ثم يركع بقدر خمسين آية من البقرة، ثم يرفع، ثم يسجد".

وهو موافق أيضا لما في الأم (280/1):" ثم يرفع، ويسجد، ثم يقوم في الركعة الثانية فيقرأ بأم القرآن وقدر مائة وخمسين آية من البقرة، ثم يركع بقدر سبعين آية من البقرة، ثم يرفع فيقرأ بأم القرآن، وقدر مائة آية من البقرة، ثم يركع بقدر قراءة خمسين آية من البقرة ثم يرفع ويسجد".

والأرجح هنا ما اتفقت عليه نسخ الأم والمزني وبعض نسخ البويطي، ولعل اختلاف النسخ قديم، فوقف الشيرازي على هذه النسخة التي ليس فيها تطويل السجود ، فنفى أن يكون الشافعي ذكره والله أعلم.

9. وقال القاضي أبو شجاع في صلاة الجنازة: "ويعزى أهله إلى ثلاثة أيام من دفنه".

ذكر المعترض أن الباجوري ذكر في حاشيته أن المعتمد احتساب مدة التعزية التي هي ثلاثة أيام من الوفاة لا من الدفن، خلافا لما ذكره القاضي أبو شجاع.

قال أبو عبد الباري:

ظاهر كلام الشافعي أنه من الدفن كما قال القاضي أبو شجاع، فإنه ذكر التعزية قبل الدفن وبعده، واستحب أن تكون بعد الدفن، فقال في الأم (317/1): " والتعزية من حين موت الميت أن المنزل، والمسجد وطريق القبور، وبعد الدفن، ومتى عزى فحسن، فإذا شهد الجنازة أحببت أن تؤخر التعزية إلى أن يدفن الميت، إلا أن يرى جزعا من المصاب فيعزيه عند جزعه".

وذكره العمراني في البيان (117/3): بلفظ " قال الشافعي: ووقت التعزية من حين يموت الميت إلى أن يدفن، وبعد الدفن أحب إلي، إلا أن يضعف الولي عن احتماله، فيعزى قبل الدفن".

وإذا كان الشافعي استحب لمن شهد الجنازة أن يؤخر تعزيته لما بعد الدفن، فالأقرب أن تكون المدة من وقت الاستحباب.

وما ذكره القاضي أبو شجاع هو ما جزم به الماوردي في الإقناع (ص 60) وابن الرفعة في الكفاية (171/5) وابن الملقن في التذكرة (ص 43) وصححه الخوارزمي كما في المهمات للإسنوي (514/3) ونقله زكريا الأنصاري في أسنى المطالب (334/1) عن الصيمري في شرح الكفاية.

وقال النووي في المجموع (250/5) والأذكار (ص 149 ط. الأرناؤط): "قال أصحابنا: هو من حين الموت إلى حين الدفن، وبعد الدفن إلى ثلاثة أيام".

واعتمده في المنهاج (1/ ط. الحداد) فقال: "والتعزية سنة قبل دفنه، وبعده ثلاثة أيام".

وأقر شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب قول صاحب الروض: "والظاهر امتدادها بعده ثلاثة أيام".

فتلخص من ذلك أن ما ذكره القاضي أبو شجاع هو **المعتمد**، والأقرب إلى ظاهر كلام الشافعي رحمه الله.

كتاب الزكاة

10. وقال القاضي أبو شجاع في زكاة الخليطين: "والحالب واحدا".

ذكر المعترض أن ابن القاسم والباجوري ذكرا في حاشيتيهما أن هذا وجه ضعيف، وأن الأصح عدم اشتراط اتحاد الحالب.

قال أبو عبد الباري:

اختلف الأصحاب في اشتراط كون الحالب واحدا على وجهين:

الأول: أنه يشترط ذلك، وهو الذي اختاره القاضي أبو شجاع هنا.

الثاني: لا يشترط، وهو الذي ذكره ابن قاسم والباجوري أنه الأصح.

والمرجع في هذا الاختلاف إلى تفسير قول الشافعي في مختصر المزني (241/1 ط. الداغستاني): " ولا يكونان خليطين حتى يريحا، ويسرحا، ويحلبا ويسقيا معا".

فقوله "يحلبا .. معا" قد اختلف الأصحاب في تفسيره على وجوه ذكرها الماوردي في الحاوي (140/3-141) والعمراني في البيان (212/3) وابن الرفعة في الكفاية (339/5-340) وملخصها ثلاثة:

الأول: أن المراد مكان الحلب، وأنه نص الشافعي في الإملاء، حكاه الشيخ أبو حامد في التعليق عن أبي إسحاق المروزي، وقال في الكفاية لابن الرفعة

(339/5):" لأن الشافعي نص عليه في "الإملاء"، فقال:" وأن يحلب في مكان واحد"، وصححه الماوردي (141/3).

الثاني: أن المراد إناء الحلب، وعزاه القاضي أبو الطيب لعامة الأصحاب، وادعى أنه ظاهر النص، وحكاه المحاملي وصاحب الفروع عن أبي إسحاق المروزي.

وقال الشاشي في الحلية (53/3):" ظاهر ما نقله المزني، وعليه جماعة أصحابنا، أن يحلب لبن أحدهما على الآخر".

الثالث: أن المراد به الحالب، حكاه ابن الصباغ عن أبي إسحاق المروزي، وادعى البندنيجي أنه ظاهر المذهب"، وحكاه الرافعي (397/5) عن الصيدلاني، وفي البيان (212/3) وعنه المجموع (436/5) أن هذا هو الصحيح في مذهب أبي إسحاق.

وهذا النص في الأم (14/2) بلفظ:" ولا يكونان خليطين حتى يروحا ويسرحا ويسقيا معا"، فلم يذكر "ويحلبا"، ولهذا قال الشيخ أبو إسحاق المروزي: ما نقله المزني غلط، ولم يذكره الشافعي في "الأم" ولا في شيء من كتبه، وغيره صحح النقل، وقال: قد حكاه الزعفراني وحرملة أيضا"،

حكاه الرافعي في الشرح الكبير (396/5) وابن الرفعة في الكفاية (340/5).

قال أبو عبد الباري:

هذا الاختلاف المذكور الذي ذهب إلى كل منه بعض أئمتنا يدل على أن لفظ الشافعي محتمل لها جميعا، وهناك أمران، يرجع إليهما، وهما قاعدتان تقدم ذكرهما في مقدمة الكتاب:

أما الأمر الأول: فهو أنه لا مانع من حمله على الكل، فيشترط الاشتراك في مكان الحلب، وإنائه، والحالب، على قاعدة حمل المشترك على معانيه التي لا تنافي بينها، ولكل من هذه المعاني الثلاثة ما يشهد له في شروط الخلطة.

أما الحالب: فيشهد له اشترط الاشتراك في الفحل والراعي ونحوهما مما يعود لرعاية الماشية، وكان من جنس ما يخفف المؤن كما قال الجويني في النهاية (148/3).

وأما الإناء: فيشهد له اشترط الاشتراك في الدلو عند الشافعي، ففي البويطي (ص 330 ط. القره داغي): " والخلطاء أن يكون الرجلان أو أكثر من ذلك

كل واحد منهم يعرف غنمه إلا أنهم خلطاء في الفحل، والدلو، والمراح، والراعي".

وأما مكان الحلب: فيشهد له اشتراط الاشتراك في المراح والمسرح والمشرب ونحوهما([3]).

وهذا يقتضي اشتراط أن يكون الحالب واحدا لهذه القاعدة التي تقدم الكلام عليها.

وأما الأمر الثامي: فهو أنني لم أعلم من قال باشتراط الكل من الأصحاب، فيخشى أن يكون خروجا عن قول جميع أهل المذهب، وقد تقدم في أول الكتاب أنني لا أخرج عن قول جميع الأصحاب.

إذا علمت ما تقدم من البحث، فالذي يشبه –والله أعلم–: التردد بين حمله على الكل وتصويب قول القاضي أبي شجاع، وهو الذي لم أتردد فيه لو

([3]) ولم أجد حديثا ثابتا يبين حكم هذه الشروط، وما رواه الدارقطني من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا بلفظ: " والخليطان ما اجتمعا في الفحل والحوض والراعي " وسنده ضعيف من أجل ابن لهيعة، وعنعنة الوليد بن مسلم، وبهذا ضعفه النووي في المجموع (17/9)، وفي التلخيص الحبير (730/2) عن ابن معين أنه حديث باطل، وإنما هو من قول يحيى بن سعيد.

علمت من قال به من فقهاء المذهب، أو التوقف لتعارض قواعد الترجيح في المسألة، وعدم ما يرجح بعض الأقوال على بعض، وهو الأقرب لهذه المسألة.

كتاب الصيام

11. وقال القاضي أبو شجاع: "ويكره صوم يوم الشك".

ذكر المعترض أن الباجوري قال في حاشيته: إن المعتمد في المذهب تحريمه، ونقل عن الإسنوي أن المنصوص عن الشافعي الذي عليه الأكثرون هو أن ذلك مكروه تنزيها.

قال أبو عبد الباري:

الصواب في المذهب ما قاله القاضي أبو شجاع، وهو الذي نص عليه الشافعي في البويطي (ص 338) فقال: " ولا أحب أن يعمد أحد صوم يوم الشك نافلة، ومن كان يسرد الصوم، أو كان يصوم أياما جعلها لله على نفسه فوافق ذلك اليوم فلا بأس أن يصومه".

ونص عليه في اختلاف الحديث من الأم (ص 184 تحقيق محمد أحمد عبد العزيز) فقال: " قال الشافعي: فأختار أن يفطر الرجل يوم الشك في هلال رمضان، إلا أن يكون يوماً كان يصومه، فاختار صيامه".

وهذا النص في المعرفة للبيهقي (237/6).

ونص عليه في مختصر المزني (152/8 آخر الأم) فقال:"عن الربيع أخبر عن الشافعي قال:" الذي أحب أن يفطر يوم الشك، أن لا يكون صوما كان يصومه ويحتمل مذهب ابن عمر أن يكون متطوعا قبله ويحتمل خلافه".

وهذه النصوص متطابقة على أن صيام يوم الشك تطوعا على غير ما ذكر مكروه عند الإمام ولا يحرم، وهو اختيار أكثر الأصحاب كما حققته في "بغية المحتاج".

12. وقال القاضي أبو شجاع:" ومن مات وعليه صيام من رمضان، أطعم عنه لكل يوم مد".

ذكر المعترض أن الباجوري قال في حاشيته: إن هذا هو القول الجديد للشافعي، وأن القديم جواز الصيام عنه لصحة الأخبار بذلك، وأن النووي رجح ذلك في شرح المهذب والروضة.

قال أبو عبد الباري:

الصواب في المذهب هو ما ذكره القاضي أبو شجاع، لقول الشافعي في الأم (114/2):" ومن مات وقد فرط في القضاء أطعم عنه مكان كل يوم مسكين مدا من طعام".

وفي مختصر المزني (1/ 316-317): " فإن مات أطعم عنه، وإن لم يمكنه القضاء حتى مات فلا كفارة عليه ".

وهو الذي عليه جمهور الأصحاب، وأنكر الماوردي أن يكون للشافعي قول قديم بالصوم عنه، وزعم بعضهم أن الشافعي قال بالصوم عنه في أماليه، ولا ينسب للشافعي قوله القديم الذي رجع عنه، وفرق بين الترجيح بمقتضى الدليل، وبين بيان معتمد المذهب.

وقد صرح النووي بذلك في الروضة (382/2) فقال:" لم يصحح الإمام الرافعي واحدا من الجديد والقديم في صوم الولي، وكأنه تركه لاضطراب الأصحاب فيه، فإن المشهور في المذهب: تصحيح الجديد، وذهب جماعة من محققي أصحابنا، إلى تصحيح القديم، وهذا هو الصواب، بل ينبغي أن يجزم بالقديم، فإن الأحاديث الصحيحة ثبتت فيه، وليس للجديد حجة من السنة، والحديث الوارد بالإطعام، ضعيف، فيتعين القول بالقديم ".

وعلى ما تقدم فمذهب الشافعي **المعتمد** عنه أنه لا يصوم عنه أحد، وقد بينته في "بغية المحتاج".

كتاب الحج

13. وقال القاضي أبو شجاع:" وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة: الإحرام من الميقات، ورمي الجمار الثلاث، والحلق".

ذكر المعترض أن الباجوري ذكر في حاشيته أن المعتمد كون الحلق ركنا، لا واجبا، وأن عدّه من الواجبات ضعيف.

قال أبو عبد الباري:

اختلف أصحابنا في الحلق هل هو نسك مأمور به، أم هو استباحة محظور؟ على قولين مشهورين:

الأول: ليس بنسك، لأنه محظور في الإحرام، فلم يكن نسكا كالطيب.

الثاني: أنه نسك في وقته للأمر به، وهو الصحيح الذي عليه الجمهور، وعليه جرى القاضي أبو شجاع هنا[4].

---

(4) رأيت في الشامل لابن الصباغ (ص 555 تحقيق سلطان بن علي آل سلطان) أنه جعل الخلاف قولين للشافعي فقال ما نصه:" اختلف قول الشافعي رحمه الله هل هو نسك أو إطلاق محظور؟ على قولين ... ثم ذكرهما.

قال أبو عبد الباري: اعلم أن الحلق والتقصير فيهما استباحة محظور، ونسك وتقرب، والخلاف في التغليب، هل هو كونه نسكا، أو كونه استباحة محظور، ثم قد يكون في المحظور عند استباحته ثواب كما في الطيب، فإنه يستحب عند زوال حرمته.

ثم اختلف الأصحاب على القول الصحيح، وهو كون الحلق نسكا، هل هو من الأركان أم لا؟ على أقوال، أشهرها:

الأول: أن الحلق من الأركان، وهو الذي ذكر المعترض أنه الأصح، وصححه النووي في شرح المهذب (205/8)، وفي المنهاج (499/1) نوع تردد، فإنه قال فيه: " والحلق إذا جعلناه نسكا"، ولعله لقوة الخلاف في المسألة.

وزعم الجويني في النهاية (309/4) الاتفاق عليه، وليس كذلك، كما سيتضح مما يأتي.

الثاني: أن الحلق من الواجبات، وهو قول الماوردي في الإقناع (ص 84) والشيرازي في التنبيه (ص 80) والمهذب (423/1) والشاشي في الحلية (352/3) والمحاملي في اللباب (ص 198) وغيرهم، وعليه جرى القاضي أبو شجاع هنا.

الثالث: التفصيل، فيكون ركنا في العمرة، وواجبا في الحج

قال الإسنوي في المهمات (363/4):" حكى الرافعي في الكلام على ما يحصل به التحلل عن الداركي أن الحلق ليس بركن إذا جعلناه نسكًا، وأسقط

النووي هذا الوجه، وذهب الشيخ أبو حامد وجماعة إلى أنه ركن في العمرة، واجب في الحج".

قال أبو عبد الباري:

ظاهر صنيع الشافعي في الأم أن الحلق ليس من أركان الحج التي لا يصح بدونها، لأنه قسّم أعمال الحج إلى أركان وواجبات وسنن، ولم يذكر الحلق في الأركان، فقال في الأم (197/2): "الحج أعمال متفرقة، منها شيء إذا لم يعمله الحاج أفسد حجه، وذلك: الإحرام، وأن يكون عاقلا للإحرام، وعرفة، فأي هذا ترك لم يجزه عنه حجه.

ومنها: ما إذا تركه لم يحل من كل إحرامه، وكان عليه أن يعمله في عمره كله، وذلك الطواف بالبيت، والصفا والمروة، الذي يحل به إلا النساء، وأيهما ترك رجع من بلده، وكان محرما من النساء حتى يقضيه.

ومنها: ما يعمل في وقت، فإذا ذهب ذلك الوقت كله، لم يكن له، ولا عليه عمله، ولا بدله، وعليه الفدية، مثل: المزدلفة، والبيتوتة بـ "منى"، ورمي الجمار.

ومنها: ما إذا تركه ثم رجع إليه سقط عنه الدم، ولو لم يرجع لزمه الدم، وذلك مثل الميقات في الإحرام، ومثله -والله أعلم- طواف الوداع؛ لأنهما عملان أمر بهما معا فتركهما، فلا يتفرقان عندي فيما يجب عليه من الفدية في كل واحد منهما، قياسا على مزدلفة، والجمار، والبيتوتة ليالي " منى "؛ لأنه نسك قد تركه".

فذكر الشافعي الأركان الأربعة، وهي: الإحرام، وعرفة، والطواف، والسعي، وذكر أن الحج لا يصح بدونها، ولا يتحلل الحاج إلا بعملها، ولم يذكر معها الحلق، فدل بظاهره أن الحلق ليس من أركان الحج .

وقد بسطت هذه المسألة أكثر مما هنا في "بغية المحتاج" فمن رام ذلك رجع إليه.

14. **وقال القاضي أبو شجاع في سنن الحج: " والمبيت بمزدلفة".**
15. **وقال القاضي أبو شجاع في سنن الحج: " والمبيت بمنى".**
16. **وقال القاضي أبو شجاع في سنن الحج: " وطواف الوداع".**

ذكر المعترض أن ابن القاسم والباجوري ذكرا في حاشيتيهما أن عدّ الثلاثة (المبيت بالمزدلفة، والمبيت بمنى، وطواف الوداع) من سنن الحج قول ضعيف، وأن الأظهر أنه واجب، كما رجحه النووي في زيادات الروضة.

قال أبو عبد الباري:

ما ذكره القاضي أبو شجاع من أن المبيت بالمزدلفة، والمبيت بمنى، وطواف الوداع، من سنن الحج ضعيف كما قال المعترض، وذلك لأنه خلاف نصوص الشافعي في الأم، ومختصر المزني.

قال الشافعي في الأم (197/2): " ومنها: ما إذا تركه ثم رجع إليه سقط عنه الدم، ولو لم يرجع لزمه الدم، وذلك مثل الميقات في الإحرام، ومثله – والله أعلم – طواف الوداع؛ لأنهما عملان أمر بهما معا فتركهما، فلا يتفرقان عندي فيما يجب عليه من الفدية في كل واحد منهما، قياسا على مزدلفة، والجمار والبيتوتة ليالي " منى "؛ لأنه نسك قد تركه ".

هذا نص الإمام في المبيت بكل من المزدلفة ومنى.

وفي مختصر المزني (1/ 371 ط. الداغستاني): " وليس على الحاج بعد فراغه من الرمي أيام منى إلا وداع البيت، فيودع البيت، ثم ينصرف إلى بلده،

والوداع: الطواف بالبيت، ويركع ركعتين بعده، فإن لم يطف وانصرف فعليه دم لمساكين الحرم".

وفي مختصر البويطي (ص 592): "وإذا صدر وأراد الرحيل عن مكة طاف البيت سبعا، يودع به البيت، يكون آخر كل عمل يعمله، فإن خرج ولم يطف بعث شاة فتذبح عنه".

وهذه النصوص عن الشافعي صريحة في أن ترك هذه الثلاثة من الأعمال التي إذا تركها الحاج صح حجه، ولزمه الدم، وتلك صفة واجبات الحج.

17. وقال القاضي أبو شجاع في محظورات الإحرام: "وترجيل الشعر".

ذكر المعترض أن ابن القاسم والباجوري ذكرا في حاشيتيهما أن المعتمد الكراهة دون التحريم ،كما جزم به النووي في شرح المهذب.

قال أبو عبد الباري:

مسألة ترجيل الشعر وتمشيطه للمحرم لها حالتان:

الحالة الأولى: أن يتيقن تقطع الشعر بسببه، فيحرم باتفاق الفقهاء، وذلك لما تقرر في النصوص على حرمة قطع الشعر في الإحرام.

الحالة الثانية: أن لا يتيقن تقطع الشعر بالتمشيط والترجيل، فللعماء فيها أقوال، وعند أصحابنا وجهان:

الوجه الأول: أنه محرم لغلبة التساقط عند الترجيل، فينزل منزلة اليقين، وهو قول طائفة من الأصحاب، منهم الماوردي وتبعهم القاضي أبو شجاع هنا.

قال الماوردي في الحاوي (227/4): " أما ما وجب لأجل الترفيه فخمسة دماء: دم تقليم الظفر، ودم ترجيل الشعر، ودم الطيب، ودم اللباس، ودم تغطية يعلق به الإحرام من رأس الرجل، ووجه المرأة، فهذه خمسة دماء تجب لأجل الترفيه".

وقال البغوي في التهذيب (270/3): " الثالث: ترجيل شعر الرأس أو البدن، بإحراق أو نتف أو امتشاط موجب للفدية، وإن كان خطأ".

وبه قال المحاملي في اللباب (ص 202)، وجعله الرافعي في الشرح الكبير (471/3) النوع الثالث من محظورات الإحرام، بعد اللبس والطيب.

وهو ظاهر اختيار الإمام إذا كان بالدهن فإن قال في النهاية (268/4): " المحرم ممنوعٌ من ترجيل شعر الرأس واللحية بالدُّهن؛ فإن الترجيل يضادّ الشّعَث، وقد ذكر رسول الله ﷺ الشعث والتَّفَل في نعت المحرم، في قَرَن؛

إذ قال:" الحاج أشعثُ أغبر تفِل". وكذلك قال الروياني في البحر (530/3).

الوجه الثاني: أنه مكروه كما قال النووي في المجموع (352/7):" ويكره مشط رأسه ولحيته، لأنه أقرب إلى نتف الشعر، فإن حكّ أو مشط فنتف بذلك شعرة أو شعرات لزمه فدية".

واحتجوا بحديث عائشة عند البخاري (رقم 316) ومسلم (رقم 1211) وفيه:" انقضي رأسك وامتشطي، وأمسكي عن عمرتك. ففعلت، فلما قضيت الحج، أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة، فأعمرني من التنعيم، مكان عمرتي التي نسكت".

قال أبو عبد الباري:

سبب الاختلاف بين الأصحاب، أنه متردد بين أمرين:

الأول: تعليق حكم المسبَّب على السبب، وإناطة الحكم به، كما هو الشأن في الأسباب، ولا يلزم حينها وجود المعنى في كل الصور، كما يقال في تعليق الأحكام على السفر، وقد لايكون فيه مشقة تقتضي الترخص، لكن النظر فيه للغالب، والترجيل سبب لسقوط الشعر بفعل المكلف، وقد لا

يتحقق في بعض الصور كالسفر، فأقيم الترجيل مقام المسبب، وهو إسقاط الشعر فيحرم.

الثاني: النظر إلى ارتكاب المحرم من عدمه، فإذا تساقط الشعر، أو علم يقينا أن الشعر يتساقط بالترجيل فيحرم عليه، وإلا فأصل الإباحة هو المعتمد، ويؤيده حديث عائشة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وهي محرمة:"وامتشطي"، فدل على أنه لم يراع فيه احتمال تساقط شعرها، والقياس عليها يقتضي ترجيح الإباحة، والأحوط ترك ذلك، فيكون مكروها.

قال أبو عبد الباري:

الأول أقرب لقول الشافعي ومذهبه، وذلك أنه فرق بين تدليك الجسد وتدليك الرأس في اغتسال المحرم، فأباح الأول دون الثاني، وعلله بأن تدليك الجسد لا يلزم منه انقطاع الشعر، دون تدليك الرأس فقال (159/2):" ويغسل رأسه، ويدلك جسده بالماء، وما تغير من جميع جسده لينقيه، ويذهب تغيره بالماء، وإذا غسل رأسه أفرغ عليه الماء إفراغا، وأحب إلي هويه إن لم يغسله من جنابة أن لا يحركه بيديه، فإن فعل رجوت أن لا

يكون في ذلك ضيق، وإذا غسله من جنابة، أحببت أن يغسله ببطون أنامله ويديه، ويزايل شعره مزايلة رفيقة، ويشرب الماء أصول شعره، ولا يحكه بأظفاره، ويتوقى أن يقطع منه شيئا ... ويدلك المحرم جسده دلكا شديدا إن شاء، لأنه ليس في بدنه من الشعر ما يتوقى، كما يتوقاه في رأسه ولحيته".

وقال في الأم أيضا (2/242): " ولا بأس أن يغتسل الرجل، ويدلك جسده من الوسخ، ولا يدلك رأسه لئلا يقطع شعره".

وقال في البويطي (ص 585 ط. السلايمة): " ولا بأس أن يغتسل المحرم، ويدلك جسده من الوسخ، ولا يدلك رأسه لئلا يقطع شعره".

وبناء على هذه النصوص عن الشافعي فالمعتمد التحريم كما قال القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى.

والتدليك المنهي عنه في كلام الشافعي لئلا يقطع شعره شبيه بالتمشيط والترجيل، لأن كلا منهما يؤدي إلى أن يتقطع الشعر، وقاعدة الشافعي إلحاق الشيء بما يشبهه أكثر، كما قال في بعض مسائل الحج من الأم (2/124): " ونحن نجمع بالقياس بين ما أشبه في وجه، وإن خالفه في وجه غيره، إذا لم يكن شيء أشد مجامعة له منه، فيرى أن الحجة تلزم به العلماء".

كتاب البيوع وغيرها

من المعاملات

18. وقال القاضي أبو شجاع: "وللشركة خمس شرائط: أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير".

ذكر المعترض أن الباجوري قال في حاشيته: إن هذا وجه ضعيف، والمعتمد أنها أربعة شرائط، وأن النقد ليس شرطا.

قال أبو عبد الباري:

ما ذكره القاضي أبو شجاع هنا من اشتراط النقد في شركة العنان، هو قول المحاملي في اللباب (ص 256) والبغوي في التهذيب (196/4) وغيرهما، وهو الموافق لنصوص الشافعي في المزني والبويطي وغيرهما.

ففي مختصر المزني (572/1 ط. الداغستاني): "والذي يشبه قول الشافعي: أنه لا تجوز الشركة في العرض، ولا فيما يرجع في حال المفاصلة إلى القيمة؛ لتغير القيم، ولا أن يخرج أحدهما عرضا والآخر دنانير، ولا تجوز إلا بمال واحد، بالدنانير أو بالدراهم ... والشركة الصحيحة: أن يخرج كل واحد من الشريكين دنانير مثل دنانير صاحبه، ويخلطاها، فيكونا شريكين".

وفي مختصر البويطي (ص 667): " لا تجوز الشركة إلا بالدنانير والدراهم، وإن كان لأحدهما دنانير، وللآخر دراهم لم يجز.... ولا تجوز الشركة في العروض". وهكذا حكاه عنه ابن المنذر في الإشراف (176/6).

وقال البيهقي في المعرفة (288/8): "في مختصر البويطي، والربيع، ورواية أبي الوليد موسى بن أبي الجارود عن الشافعي:" لا تجوز الشركة إلا بالدنانير والدراهم، ولا تجوز الشركة بالدنانير والدراهم حتى يختلطا".

هذه نصوص الشافعي صريحة في اشتراط النقدية، وأتحاد الجنس والنوع كما قال القاضي أبو شجاع، وهو المعتمد، إذ نص عليه صاحب المذهب، وما خالفه فهو اختيار ممن قاله، أداه إليه اجتهاده، ولا يصح أن يكون المعتمد في المذهب المنسوب للشافعي خلاف قوله، وهذه المسألة من مسائل "بغية المحتاج".

19. وقال القاضي أبو شجاع في الوكالة: " ولا يقر على موكله إلا بإذنه".

ذكر المعترض أن ابن القاسم والباجوري ذكرا في حاشيتيهما أن قوله (إلا بإذنه) سقط في بعض النسخ، وأن المعتمد عدم صحة التوكيل في الإقرار.

قال أبو عبد الباري:

اختلف أصحابنا في التوكيل في الإقرار هل يجوز على قولين، وما ذكره المعترض هو قول أبي العباس بن سريج، وأبي إسحاق المروزي، وبه قال الإمام وأتباعه، وعزاه للمراوزة فقال في النهاية (33/7): " وأصح الوجهين بطلان التوكيل في الإقرار، وبه قطع المراوزة".

وعزاه الرافعي في الشرح الكبير (208/5) للأكثرين والقفال، وفي نسبته للقفال نظر لما يأتي.

وأما ما ذكره القاضي أبو شجاع هنا فهو اختيار جماعة من الأئمة، وقالوا: إنه ظاهر النص.

قال القفال الشاشي في الحلية (114/5): " يجوز التوكيل في الإقرار في أظهر الوجهين، وهو ظاهر النص.

وقال الشيرازي في المهذب (163/2): "وفي التوكيل في الإقرار وجهان: أحدهما يجوز، وهو ظاهر النص، لأنه إثبات مال في الذمة بالقول، فجاز التوكيل فيه كالبيع". وكذلك قال الغزالي في الوسيط (277/3)، وكذلك صححه البغوي في التهذيب (209/4).

والنص المشار إليه هو قول المزني في مختصره (378/1): " فإن ثبت وأقر على من وكله لم يلزمه إقراره؛ لأنه لم يوكله بالإقرار، ولا بالصلح، ولا بالإبراء، وكذلك قال الشافعي ".

واحتج به على ذلك الروياني في البحر (41/6) فقال: " فدل على أنه إذا وكله به يصح ".

وعلى هذا **فالمعتمد** في المذهب هو ما وافق نص الشافعي، على أن الخطب سهل، فإن الإمام جعل نفس التوكيل في الإقرار إقرارا يؤاخذ به، ونسبه للجمهور كما في النهاية (87/7).

20. وقال القاضي أبو شجاع: " وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته، إذا كانت منافعه آثارا ".

ذكر المعترض أن ابن القاسم والباجوري ذكرا في حاشيتيهما أن قوله (إذا كانت منافعه آثارا) ضعيف، وأن المعتمد عدم اشتراط ذلك، بل يجوز ذلك مطلقا.

قال أبو عبد الباري:

ما ذكره القاضي أبو شجاع هنا من اشتراط كون منافع المستعار آثارا، أي لا أعيانا، سبقه إليه الماوردي في الإقناع (ص 114) فقال:" وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقائه، جاز أن يعار، إذا كانت منافعه آثارا، ولا يجو إعارة ما كانت منافعه أعيانا ،كالثمار والنتاج، إلا ذوات الدر من المواشي، يجوز أن تمنح للحلاب، وهي المنحة المردودة التي وردت جائزة في السنة".

وبمثله قال في الحاوي (117/7) لكنه فرق بين العارية والمنيحة، بأن العارية مختصة بالمنافع كالإجارة، والمنيحة تكون في ذوات الأرواح، والاستثناء الذي ذكره في الإقناع يريد به أن المنيحة مستثناة من منع العارية في الأعيان، لورود دليل خاص فيها.

وهو قول الشيخ أبي حامد كما في البيان للعمراني (508/6).

وقال الروياني في البحر (398/6):" لا يجوز إعارة الشاة، ولكن يجوز أن يمنح قال الشافعي: والمنحة أن يدفع الرجل ناقته أو شاته إلى رجل ليحلبها ثم يردها، فيكون اللبن ممنوحا، ولا ينتفع منها بغير اللبن، وقد روى أبو هريرة أن النبي – صلى الله عليه وسلم– في قال:" المنحة أفضل الصدقة

تغدو بإناء وتروح بآخر"، وقال القاضي الطبري: أطلق أصحابنا أنه لا يجوز إعارة الشاة، وعندي يجوز، ولا ينبغي أن يكون فيها اختلاف، ثم فسر بما ذكرنا من المنحة، والأولى ما قاله أصحابنا، لأن إباحة اللبن لا تسمى عارية".

وأما ما رجحه النووي فهو قول أبي الطيب الطبري، وأبي سعيد المتولي في التتمة، وأبو نصر ابن الصباغ، وقال:" لا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف، بل يكون إباحة للبن وثمر الشجر؛ لأن الإباحة تصح في الأعيان".

وقد ذكر الرافعي الوجهين في الشرح الكبير (5/373) بدون ترجيح.

وحجتهم أحاديث المنيحة، فإنها تتضمن إعارة الشاة، وإباحة اللبن، واللبن عين يستفاد من العارية الصحية، ويقاس عليها الشجرة المثمرة ونحوها.

ولم أر للشافعي نصا في هذه المسألة، والخلاف فيها يرجع للتفريق بين العارية والمنيحة، إما بالتسمية كما قال الروياني، بأن المنيحة غير العارية، وإما بالعموم والخصوص كما في النهي عن بيع المزابنة واستثناء العرايا، فتكون المنيحة مخصصة لما فيها من دليل خاص كما يشير إليه ظاهر كلام الماوردي في الإقناع.

والمعتمد جواز العارية في الأعيان والمنافع كما ذكر المعترض، لأنه ليس في المسألة نهي عام، حتى يقال إن حديث المنيحة مخصص له، والمنيحة شبيهة بالعارية في الاستعمال والإطلاق كما قال أبو عبيد في غريب الحديث (372/5): " ولا تكون المنيحة إلا عارية، ولا يكون الإطراق إلا فى عارية الفحل للضراب خاصة "[5].

وأقل ما في الأمر أن تكون العارية تشبه المنيحة في المعنى والأحكام، وقاعدة الشافعي إلحاق الشيء بما يشبهه، كما قال الأم (124/2): " ونحن نجمع بالقياس بين ما أشبه في وجه، وإن خالفه في وجه غيره، إذا لم يكن شيء أشد مجامعة له منه، فيرى أن الحجة تلزم به العلماء ".

21. وقال القاضي أبو شجاع:" وأن يكون على أصل موجود، وفرع لا ينقطع ".

ذكر المعترض أن ابن القاسم والباجوري ذكرا في حاشيتيهما أن قوله (لا ينقطع) ضعيف، وأن المعتمد عدم اشتراط ذلك، بل يجوز ذلك مطلقا.

---

[5] وفي لسان العرب (607/2): " قال أبو عبيد: للعرب أربعة أسماء تضعها مواضع العارية: المنيحة والعرية والإفقار والإخبال ".

قال أبو عبد الباري:

ما ذكره المعترض مبني على ما اختاره النووي في المنهاج (286/2 ط. الحداد) وعزاه في الروضة (326/5) للأكثرين منهم القضاة: أبو حامد، والطبري، والروياني، قال: " وهو نصه في "المختصر".

وما ذكره القاضي أبو شجاع هنا هو اختيار الإمام في النهاية (348/8) وقال: " هذا هو القول الصحيح، وبه المنتهى".

وعلله بقوله: " فإنه مخالف لموضوعه؛ إذ موضوعُه على التأبيد، وبه تميّز عن العواري، ولما رسم رسول الله ﷺ لعمرَ الوقفَ والتحبيس، قيّد عمرُ رضي الله عنه التحبيسَ بالتأبيد والتحريم. والوقفُ في الحقيقة قربةٌ يبغي المتقرِّب بها إدامتها.

قال أبو عبد الباري:

الصواب أن ما ذكره القاضي أبو شجاع تبعا للإمام ومن قال بقوله ضعيف، والاعتراض في محله، وذلك لنصوص الشافعي في الأم ومختصر المزني والبويطي.

قال الشافعي في الأم (59/4):" وتتم الصدقات المحرمات أن يتصدق بها مالكها على قوم معروفين بأعيانهم وأنسابهم وصفاتهم، ويجمع في ذلك أن يقول المتصدق بها تصدقت بداري هذه على قوم، أو رجل معروف بعينه يوم تصدق بها، أو صفته أو نسبه حتى يكون إنما أخرجها من ملكه لمالك ملكه منفعتها يوم أخرجها، ويكون مع ذلك أن يقول: صدقة لا تباع، ولا توهب، أو يقول: لا تورث، أو يقول: غير موروثة أو يقول: صدقة محرمة، أو يقول: صدقة مؤبدة، فإذا كان واحد من هذا، فقد حرمت الصدقة فلا تعود ميراثا أبدا".

وفي مختصر المزني (693/1 ط. الداغستاني):" فإذا قال: تصدقت بداري على قوم أو على رجل معروف حي يوم تصدق، وقال: صدقة محرمة، أو قال: موقوفة، أو قال: صدقة مسبلة فقد خرجت من ملكه، ولا تعود ميراثا أبدا".

وفي مختصر البويطي (ص 772 ط. القره داغي):" وإن قال: حبس على ولدي، أو على أجنبي، ولم يسبل آخرها، فانقرض الذين حبس عليهم رجعت إلى أقرب الناس بالمحبس حبسا عليهم، ثم هكذا يرجع إلى أقرب

الناس بالمحبس حبسا عليهم، ولا يبيعون، ولا يهبون، حتى يرجع إلى المسلمين، فإذا انقرضوا جعلها الإمام على المسلمين، يضع غلتها في مصلحتهم".

ثم قال:" والحجة للشافعي في ذلك: أنه شيء أخرجه لله، وحرمه على نفسه، وأجازت ذلك السنة عليه، فلما رجعت لم يجز له ملك شيء حرمه على نفسه، ولم يكن أحد أولى به، إذ كان سببه منه ممن نقل الله عز وجل ميراثه إليهم، إذا زال ملكه بالموت، فلما زال ملكه في الحياة صيرنا ذلك على مثل ما أخرجه الله عز وجل من الوجوه التي لو ابتدأ فعلها جاز، كما حولنا ملك الميراث إليهم يمكلون منه ما كان يملك".

وهذا النص أصرح على المراد من نصه في الأم والمزني، لأنه نص على انقراض الموقوف عليهم ولو في حياة الواقف، وصرح بصحته، والمنع من رجوعه إلى الواقف والله أعلم.

كتاب النكاح

22. وقال القاضي أبو شجاع:" وإذا خاف نشوز المرأة وعظها، فإن أبت إلا النشوز هجرها، فإن أقامت عليه هجرها وضربها".

ذكر المعترض أن الباجوري ذكر في حاشيته أن قوله (فإن أقامت عليه) هو اختيار الرافعي وجمهور العراقيين، ومشى عليه ابن القاسم في حاشيته، وأن الذي رجحه النووي عدم اشتراط الإقامة والتكرر، قال: وهو المعتمد".

قال أبو عبد الباري:

ما ذكره القاضي أبو شجاع من اشتراط الإقامة على النشور هو الصواب **المعتمد** الذي نص عليه الشافعي في الأم والمزني والبويطي.

قال الشافعي في الأم (120/5):" قال الشافعي): - رحمه الله - قال الله عز وجل {واللاتي تخافون نشوزهن} يحتمل إذا رأى الدلالات في إيغال المرأة، وإقبالها على النشوز، فكان للخوف موضع أن يعظها، فإن أبدت نشوزا هجرها، فإن أقامت عليه ضربها، وذلك أن العظة مباحة قبل الفعل المكروه إذا رئيت أسبابه، وأن لا مؤنة فيها عليها تضربها، وأن العظة غير محرمة من المرء لأخيه فكيف لامرأته؟ والهجرة لا تكون إلا بما يحل به

الهجرة، لأن الهجرة محرمة في غير هذا الموضع فوق ثلاث، والضرب لا يكون إلا ببيان الفعل ،فالآية في العظة والهجرة والضرب على بيان الفعل، تدل على أن حالات المرأة في اختلاف ما تعاتب فيه، وتعاقب من العظة والهجرة والضرب مختلفة، فإذا اختلفت فلا يشبه معناها إلا ما وصفت.

قال الشافعي رحمة الله عليه: وقد يحتمل قوله {تخافون نشوزهن} إذا نشزن فخفتم لحاجتهن في النشوز أن يكون لكم جمع العظة والهجرة والضرب".

وقال الشافعي أيضا في الأم (208/5):" وأشبه ما سمعت والله أعلم في قوله {واللاتي تخافون نشوزهن} أن لخوف النشوز دلائل فإذا كانت {فعظوهن} لأن العظة مباحة فإن لججن فأظهرن نشوزا بقول أو فعل { واهجروهن في المضاجع}، فإن أقمن بذلك على ذلك" فاضربوهن".

وفي مختصر المزني (114/2):"قال الشافعي: قال الله: {واللاتي تخافون نشوزهن} الآية [النساء: 34]، وفي ذلك دلالة على اختلاف حال المرأة فيما تعاتب فيه وتعاقب عليه، فإذا رأى منها دلالة على الخوف من فعل أو قول وعظها، فإن أبدت نشوزا هجرها، فإن أقامت عليه ضربها.

وقد يحتمل {تخافون نشوزهن} إذا نشزن فخفتم لجاجتهن في النشوز أن يكون لهم جمع العظة والهجر والضرب".

وفي مختصر البويطي (ص 449 ط. القره داغي): "وأما الهجر والضرب فلا ينبغي له أن يضربها ولا يهجرها حتى يكون قول أو فعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه".

ولهذا قال الماوردي في الحاوي (9/597): "وقد اختلف قول الشافعي في العقوبات الثلاث، هل ترتب على الأحوال الثلاث أم لا؟ على قولين:

أحدهما: وهو المنصوص عليه في الجديد أن العقوبات مترتبات على أحوالها الثلاث، ويكون الترتيب مضمنا في الآية، ويكون معناها: إن خاف نشوزها وعظها، فإن أبدت النشوز هجرها، فإن أقامت على النشوز ضربها، ويكون هذا الإضمار في ترتيبها".

وأما ما اختاره النووي واعتمده فقد عزاه الماوردي في الحاوي (9/597) والروياني في البحر (9/565) إلى القديم.

23. وقال القاضي أبو شجاع: " وعلى المتوفى عنها زوجها، والمبتوتة ملازمة البيت".

ذكر المعترض أن الباجوري ذكر في حاشيته أن تخصيص ملازمة البيت بمن ذكر يقتضي عدم وجوبها على الرجعية، وأن هذا هو اختيار النووي في نكته، وهو قول صاحب المهذب والحاوي وغيرهما من كتب العراقيين.

وذكر أن المعتمد وجوب ملازمة البيت عليها كغيرها من المعتدات، وذكر أن ابن الرفعة وغيرهم قالوا: إنه نص الشافعي.

قال أبو عبد الباري:

ما ذكره القاضي أبو شجاع صواب لا غبار عليه، ولا مؤاخذة على صنيعه، وما ذكره الباجوري من أن على المعتدة الرجعية ملازمة البيت، وأن الشافعي نص على ذلك فهو كما قال، فقد نص الشافعي على ذلك في الأم (5/250-251)و(5/242)، لكنه لا يلزم القاضي أبا شجاع ولا هو خالف ذلك.

والجواب على اعترض الباجوري من وجهين:

الوجه الأول: أن القاضي لم يصرح بعدم لزومها للبيت، والمنع من إخراجها كسائر المعتدات، وما فهمه المعترض لا يلزم القاضي، لأن الرجعية في حكم الزوجة، ولا تخرج من البيت إلا بإذنه، فكان لها حكم الزوجات في أغلب الأحكام، لا حكم البائنات بطلاق أو وفاة. يؤيده:

الوجه الثاني: أن منع الزوج من إخراج المعتدة إنما هو في البائن، وأما الرجعية فله نقلها لبيت آخر، لما لها من حكم الزوجة.

قال ابن الرفعة في الكفاية (72/15): "ثم هذا كله إذا كانت المعتدة عن وفاة أو طلاق بائن، أما إذا كانت عن طلاق رجعي ففي "المهذب" و"الحاوي"، وغيرهما من كتب العراقيين: أن للزوج أن يسكنها حيث شاء؛ لأنها في حكم الزوجات". وتبعه الإسنوي في المهمات (29/8).

فلو قرن الرجعية بالبائن والمتوفى عنها لأوهم أن الزوج لا يملك أن يسكنها حيث شاء، فترك ذلك احترازا من هذا المحذور، والله أعلم.

24. وقال القاضي أبو شجاع في نفقة الأقارب:" فأما الوالدون: فتجب نفقتهم بشرطين: الفقر والزمانة، أو الفقر والجنون".

ذكر المعترض أن الباجوري قال في حاشيته: إن اشتراط الزمانة أو الجنون مع الفقر ضعيف غير معتمد، وأن نفقتهما تجب مع صحتهما وسلامة عقلهما.

قال أبو عبد الباري:

ما ذكره المعترض هو اختيار النووي، فقد قال في الروضة (84/9): " وإن لم يكن به نقص في الحكم ولا في الخلقة، لكنه كان لا يكتسب مع القدرة على الكسب، فإن كان من الفروع لم تجب نفقته على المذهب، سواء فيه الابن والبنت، وإن كان من الأصول وجبت على الأظهر، لأن الله تعالى أمر بمصاحبتهم بالمعروف، وليس من المعروف تكليفهم الكسب مع كبر السن، وكما يجب الإعفاف".

وأما ما ذكره القاضي أبو شجاع، فهو اختيار البغوي في التهذيب (378/6) والغزالي كما في النجم الوهاج (282/8) لأنه مستغن بالاكتساب عن أن يحمل غيره كَلَّه، ولهذا سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما في تحريم الزكاة فقال: " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي".

وهذا هو **المعتمد** لنصوص الشافعي في الأم والمزني والبويطي.

قال الشافعي في الأم (108/5): " وإذا وجب على الأب نفقة ولده في الحال التي لا يغني نفسه فيها، فكان ذلك عندنا لأنه منه لا يجوز أن يضيع شيئا منه، وكذلك إن كبر الولد زمنا لا يغني نفسه ولا عياله ولا حرفة له، أنفق عليه

الوالد، وكذلك ولد الولد، لأنهم ولد، ويؤخذ بذلك الأجداد، لأنهم آباء، وكانت نفقة الوالد على الولد إذا صار الوالد في الحال التي لا يقدر على أن يغني فيها نفسه أوجب، لأن الولد من الوالد وحق الوالد على الولد أعظم".

وفي مختصر المزني (333/2 ط. الداغستاني):" قال الشافعي: فينفق الرجل على ولده حتى يبلغوا الحلم أو المحيض، ثم لا نفقة إلا أن يكونوا زمنى، فينفق عليهم إذا كانوا لا يغنون أنفسهم، وكذلك ولد ولده وإن سفلوا، ما لم يكن لهم أب دونه يقدر على أن ينفق عليهم، فإن كانت لهم أموال فنفقتهم في أموالهم، وإذا لم يجز أن يضيع شيئا منه، فكذلك هو من أبيه إذا كان الوالد زمنا لا يغني نفسه ولا عياله ولا حرفة، فينفق عليه ولده وولد ولده وإن سفلوا؛ لأنهم ولد، وحق الوالد على الولد أعظم".

وفي مختصر البويطي (ص 467 ط. القره داغي):" وكان الشافعي يجبر الولد على نفقة والده، وعلى أجداده من قبل الأب إذا كانوا زمنى فقراء، وإلا فلا.

ويجبر على نفقة الوالدة والجدات إذا كانوا في ثمل حالهم زمنى فقراء، وإن كان هؤلاء غير زمنى، وكانوا فقراء يقوون على الكسب لم يجبر على نفقتهم.

واحتج بأن الرجل ينفق على ولده ما دام صغيرا، فإذا بلغ الحلم ولم يكن زمنا لم يكن عليه شيء".

وهذه النصوص يوضح بعضها بعضا، وأصرحها نصه في البويطي، ثم المزني، فكان ما قاله القاضي أبو شجاع أولى وأظهر في أن يكون **المعتمد** في المذهب والله أعلم.

كتاب الحدود

25. وقال القاضي أبو شجاع: " وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزنا".

ذكر المعترض أن ابن القاسم والباجوري ذكرا في حاشيتيهما أن قوله (وإتيان البهائم) ضعيف، وأن المعتمد عدم وجوب حد الزنا في ذلك، بل التعزير فقط.

قال أبو عبد الباري:

الصواب مع القاضي أبي شجاع، والمعتمد عن الشافعي وجوب الحد في "إتيان البهائم"، وقد فصلته في "بغية المحتاج"، وهذا مختصر مما فيه.

قال الشافعي في الأم (7/59، 60): " والشهادة على اللواط وإتيان البهائم أربعة، لا يقبل فيها أقل منهم؛ لأن كلاً جماع".

ورواه البيهقي في معرفة السنن والآثار (12/315) فقال: " هذا هو المذهب"، ثم أجاب على ما احتج به ما خالف ذلك من أقوال الشافعي.

وفي مختصر البويطي (ص 1004): " ولا تجوز الشهادة في اللواط والبهائم أقل من أربع، ويحد في اللواط والبهائم كما يحد في المرأة، لأن فرج بفرج".

ونصه هذا في البويطي صريح في أنه يحدُّ في البهائم واللواط مثل حد الزنا.

واعتمده السراج البلقيني في التدريب (167/4) فقال: " ويحد بالبهيمة على المنصوص خلافا لما في "المنهاج" تبعا لأصله".

وفي تحرير الفتاوى عن البلقيني (190/3) أن الشّافعي رضي الله عنه نص عليه في الحدود، وكلامه في غيره محتمل".

26. وقال القاضي أبو شجاع في قتال البغاة:" وأن يخرجوا عن قبضة الإمام".

ذكر المعترض عن البجيرمي والرملي أن اشتراط (خروج البغاة عن قبضة الإمام) ضعيف، وإن كان قول جمع من فقهاء الشافعية، ونقل الماوردي الاتفاق عليه، وأنهما نقلا عن النووي في الروضة أنه صحح عدم اشتراط ذلك، وجعله المعتمد في المذهب.

قال أبو عبد الباري:

ما ذكره القاضي أبو شجاع من اشتراط خروجهم عن قبضة الإمام هو نفس الذي رجحه النووي في الروضة كما سيأتي، والمراد به: أن يعتزلوا عن إمام أهل العدل، بدار ينحازون إليها، ويتميزون بها، كأهل الجمل وصفين، فإن

كانوا على اختلاطهم بأهل العدل، ولم ينفردوا عنهم لم يقاتلوا، ولا تجري عليهم أحكام البغاة"[6].

وهذا هو الذي قاله النووي في الروضة وعزاه للمحققين، ولفظه (10/ 52) تبعا للرافعي في الشرح الكبير (80/11):" وربما قيل: يشترط كونهم في طرف من أطراف ولاية الإمام، بحيث لا يحيط بهم أجناده، والأصح الذي قاله المحققون: أنه لا يعتبر ذلك، وإنما يعتبر استعصاؤهم، وخروجهم عن قبضة الإمام، حتى لو تمكنوا من المقاومة، وهم محفوفون بجند الإسلام، حصلت الشوكة".

وهذا بين في أن اشتراط الخروج عن قبضة الإمام ليس مخالفا لما عزاه النووي للمحققين، وجعله المعتمد في المذهب.

واشتراط الخروج عن قبضة الإمام هو الذي قاله الشيرازي في المهذب (249/3) ولفظه:" إذا خرجت على الإمام طائفة من المسلمين، ورامت

---

[6] قاله ابن الرفعة في الكفاية (259/16-260) في تفسير معى الخروج عن قبضة الإمام في كلام الشيخ أبي إسحاق الشيرازي.

خلعه بتأويل، أو منعت حقاً توجب عليها بتأويل، وخرجت عن قبضة الإمام، وامتنعت بمنعة قاتلها الإمام".

وقال البغوي في التهذيب (279/7): " والثالث: أن ينصبوا إماما مطاعا، ويخرجوا عن قبضة الإمام، وقيل: نصب الإمام ليس بشرط، بعد أن خرجوا عن قبضة الإمام وولايته".

وعلى هذا حكى الماوردي الاتفاق عليه، وهذا لفظه في الحاوي (101/13-102): " فإذا ثبت بما ذكرنا من الكتاب والسنة والإجماع إباحة قتالهم على بغيهم، فقتالهم معتبر بثلاثة شروط متفق عليها، ورابع مختلف فيه...

والشرط الثاني: أن يعتزلوا عن دار أهل العدل بدار ينحازون إليها، ويتميزون بها،كأهل الجمل وصفين: فإن كانوا على اختلاطهم بأهل العدل، ولم ينفردوا عنهم: لم يقاتلوا".

وليس ما ذكره المعترض إلا توهما على القاضي أبي شجاع، وربما ظن أن معنى الخروج عن قبضة الإمام أن يكونوا في الأطراف، وهو الذي عزاه النووي لبعض فقهائنا.

27. وقال القاضي أبو شجاع: "ومن ارتد عن الإسلام استتيب ثلاثا".

ذكر المعترض أن ابن القاسم والباجوري ذكرا **أن المعتمد** الاستتابة حالا، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وأن الاستتابة ثلاثا ضعيف.

قال أبو عبد الباري:

ما ذكره القاضي أبو شجاع هنا هو أحد قولي الشافعي في الأم، واستحسنه في البويطي والمزني، وفي الأم في تارك الصلاة، وما ذكره المعترض هو أحد القولين واختيار المزني وترجيحه.

قال الشافعي في الأم (295/1): " إذا ارتد رجل عن الإسلام أو امرأة استتيب أيهما ارتد، فظاهر الخبر فيه أن يستتاب مكانه فإن تاب، وإلا قتل، وقد يحتمل الخبر أن يستتاب مدة من المدد".

ثم ذكر أثر عمر في الحبس والاستتابة، ثم قال:" وفي حبسه ثلاثا قولان: أحدهما: أن يقال ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال:" يحل الدم بثلاث كفر بعد إيمان"، وهذا قد كفر بعد إيمانه، وبدل دينه دين الحق، ولم يأمر النبي – صلى الله عليه وسلم – فيه بأناة مؤقتة تتبع .... والقول

الثاني: أنه يحبس ثلاثا، ومن قال به احتج بأن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أمر به، وأنه قد يجب الحد فيتأنى به الإمام بعض الأناة فلا يعاب عليه".

واستحسن في تارك الصلاة أن يستتاب ثلاثا فقال في الأم (292/1): " وقد قيل يستتاب تارك الصلاة ثلاثا، وذلك إن شاء الله تعالى حسن، فإن صلى في الثلاث، وإلا قتل".

واختار المزني القول الأول، فقال في المختصر (448/2 ط. الداغستاني): " قال المزني: وأصله الظاهر، وهو أقيس على أصله"، وتبعه الرافعي في الشرح الكبير (43/19) والنووي في الروضة (76/10) وغيرها.

واسحتسن الشافعي القول الثاني في البويطي (ص 896) فقال: " قال الشافعي: من بدل دينه ضربت عنقه، وكذلك إن قال: أومن بالصلاة ولا أصليها ضربت عنقه، وقد قيل: يستتاب هذا والمرتد ثلاثا، وذلك حسن".

وفي المزني (1/ 197): " قال الشافعي: يقال لمن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها بلا عذر: لا يعملها غيرك، فإن صليت وإلا استتبناك، فإن تبت وإلا

قتلناك؛ كما يكفر فنقول: إن آمنت وإلا قتلناك، وقد قيل: يستتاب ثلاثا، فإن صلى فيها وإلا قتل، وذلك إن شاء الله حسن".

فعلق عليه المزني وقال:" قلت أنا: قد قال في المرتد: إن لم يتب قتل، ولم ينتظر به ثلاثا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: من ترك دينه فاضربوا عنقه"، وقد جعل تارك الصلاة بلا عذر كتارك الإيمان، فله حكمه في قياس قوله؛ لأنه عنده مثله، ولا ينتظر به ثلاثا".

وقال البيهقي في المعرفة (257/12):" كان الشافعي في القديم يقول بهذا، وبه قال في أحد القولين في كتاب المرتد الصغير".

قال أبو عبد الباري: سبق نقل قوله في المرتد، وتعليق المزني عليه، وما أشار إليه من أن الشافعي جعل تارك الصلاة بلا عذر كتارك الإيمان، تجده في مناقشة الشافعي لمن منع قتل تارك الصلاة في الأم (292/1).

فتبين مما سبق أن الشافعي استحسن الاستتابة ثلاثا، وإن كان ظاهر الخبر لا يدل عليها، لكن في أثر عمر عند من احتج به ما يدل على ذلك، وظاهر مذهب الشافعي أنه لا تجب الاستتابة ثلاثا خلافا لما قاله القاضي أبو

شجاع، وإنما فعل ذلك حسن إن شاء الله تعالى خلافا لما قاله المعترض من التضعيف المطلق.

كتاب الأقضية

والشهادات

28. وقال القاضي أبو شجاع: " وأن يكون كاتبا".

ذكر المعترض أن ابن القاسم والباجوري ذكرا في حاشيتيهما أن المعتمد عدم اشتراط الكتابة للقاضي، زاد الباجوري أن الأذرعي والزركشي رجحا ما في الغاية والتقريب من اشتراط ذلك.

قال أبو عبد الباري:

قال الأذرعي في قوت المحتاج (18/11): " وصحح الجرجاني اشتراط كونه كاتبا، وفي " مقنع " المحاملي أنه الصحيح من المذهب، وصححه في " الانتصار " وجرم به في " التنبيه " و" الإشارة إلى الأحكام المختارة"، وهو المختار، بل متعين في هذا الزمان، ولعل محل التردد إن كان موضع فيه من يكتب من أهل العدالة ما يتفق للناس من أهل الحكومات، ونقل الحكيمات وقبولها ونحوها وإلا لضاعت الحقوق، وتعطلت كثير من المصالح ".

ويستفاد من هذا أن جملة من أئمة الشافعية اختاروه، وجعلوه المعتمد في المذهب، منهم الجرجاني في "الشافي"، والمحاملي في "المقنع"، وابن أبي عصرون في "الانتصار" و"المرشد"[7]، وآخرون.

ومن الأئمة من حكى الخلاف ولم يرجح كالشيخ أبي إسحاق الشيرازي في التنبيه (ص 251) والبغوي في التهذيب (168/8) والشاشي في الحلية (144/8) والعمراني في البيان (21/13).

وقد لخص العمراني استدلال الطرفين فقال:" وهل يصح أن يكون القاضي أميا لا يكتب؟ فيه وجهان:

أحدهما: يجوز؛ لأنه من أهل الاجتهاد والعدالة، وفقد الكتابة لا يؤثر فيه، كما أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان لا يكتب وهو إمام الأئمة وحاكم الحكام.

والثاني: لا يجوز؛ لأنه يحتاج أن تقرأ عليه المحاضر والسجلات، ويقف على ما يكتب كاتبه، فإذا لم يكن كاتبا ربما غير القارئ والكاتب. ويفارق

---

(7) زاد "المرشد"ابن الرفعة في الكفاية (74/18).

النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؛ فإن كونه لا يكتب من معجزاته -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ولأن أصحابه كانوا عدولا تؤمن منهم الخيانة في الكتاب له، ولو خان أحد منهم في ذلك أعلمه الله به".

والمعتمد في هذه المسألة قول المعترض، وهو أن اشتراط الكتابة في القاضي ليست واجبة على الإطلاق، وذلك لأنه لا يلزم من القضاء كتابة ما قضى به، لما علم من أن بعض القضايا يكفيها السماع، ثم إصدار الحكم عليها، لكن قد يلزم ذلك فيما إذا كان الغالب على عمل القضاء في بعض الأزمان أو الأماكن كتابة محاضر القضاء وسجلاته.

الخاتمة:

بعد هذه الدراسة كانت النتيجة من البحث والمناقشة كما يلي:

- أكثر المسائل التي وردت في هذا الكتاب منصوصة للشافعي، أو هي ظاهر نصه، وإلى نصوصه المرجع في المعتمد في المذهب، وهي أربع وعشرون مسألة.
- الصواب في سبع عشرة مسألة مع القاضي أبي شجاع، وما ذكره هو المعتمد، والصواب مع المعترض في تسع مسائل، وما ذكره هو المعتمد.
- والأمر محتمل في مسألة واحدة، ولم يترجح لي ما ينبغي أن يكون معتمد المذهب، وهي مسألة اشتراط أن يكون الحالب واحدا، وهي وإن كانت منصوصة، لكن النص فيها محتمل لأوجه الخلاف.
- وأما المسألة الباقية وهي في حكم صلاة الجماعة، فهي منصوصة للشافعي بما يخالف قول القاضي أبي شجاع، وقول المعترض، والمعتمد في مذهب الشافعي خلاف قولهما، وهو أنها فرض عين.

هذه خلاصة البحث والمناقشة التي تقدمت في سياق المسائل الثمانية والعشرين المنتقدة على القاضي أبي شجاع في مختصره "الغاية والتقريب"، وبهذا تتبين مكانة القاضي أبي شجاع واطلاعه الواسع لنصوص الشافعي ومدارك المذهب، وأنه لم يتول القضاء في زمن فحول فقهاء المذهب إلا لمكانته الفقيهة، والتي كشفت هذه الدراسة عن جانب منها، ولهذا تلقى مختصره هذا القبول عند أهل المذهب، وصار من أهم مختصراته المنهجية.

هذا وربما يقف غيري على ما لم أقف عليه، ويكون الصواب على غير ما تقرر هنا، وإنما يقول ويكتب كلٌّ بما علم واطلع عليه، والله أسأل أن يجعله نافعا لقارئه وكاتبه، إنه نعم المولى ونعم النصير.

كان الانتهاء من تحرير هذا الكتاب مساء السبت، السابع عشر من شوال، سنة 1445هـ والموافق للسادس والعشرين من إبريل، سنة 2024م بمدينة نيروبي – كينيا.

د. محمود محمد الشبلي

أبو عبد الباري الصومالي